

اتفاقية شراكة استثمارية

عقد شراكة وتمويل مؤجل بين شركة برمجلي وشركة تميم للتوصيل

اتفاق تُمنح بموجبه شركة برمجلي حصة استثمارية دائمة بنسبة عشرين بالمئة من صافي إيرادات شركة تميم للتوصيل بجميع خدماتها الحالية والمستقبلية، مقابل تطوير المشروع كاملاً وتشغيله، وسداد مؤجل لتكاليف التنفيذ خلال اثني عشر شهراً من تاريخ التوقيع.

مكان الإبرام قفط - قنا	تاريخ الإبرام 2026 / __ / __ م
---------------------------	-----------------------------------

مقدمة العقد وأطرافه

تمهيد

إنه في يوم _____ الموافق ____ / ____ / 2026 م، تحرر هذا العقد بمدينة قفط بمحافظة قنا، بين كل من الطرفين المذكورين أدناه، وبعد أن أقر كلٌ منهما بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد والالتزام بموجب أحكام القانون المصري.

نظراً لرغبة الطرف الثاني (تميم للتوصيل) في إطلاق منصة توصيل رقمية متكاملة تخدم قفط وقنا والصعيد، ولحاجته إلى تطوير تطبيق ولوحة تحكم إدارية وبنية استضافة قابلة للتوسع؛ ولقيام الطرف الأول (برمجلي) فعلياً بتنفيذ منظومة المشروع وتسليمها للطرف الثاني وفق البيان المفصل في البند الثالث مكرر من هذا العقد؛ فقد اتفق الطرفان — عن رضا واختيار كاملين — على تنظيم علاقتهما التعاقدية والاستثمارية بموجب البنود التالية:

الطرف الأول - المطور والمستثمر	الطرف الثاني - صاحب المشروع
شركة برمجلي (BARMAGLY)	شركة تميم للتوصيل (TAMEM)
الممثل الأول	الممثل الأول
الهامف	الهامف
الممثل الثاني	الممثل الثاني
الهامف	الهامف
البريد	المقر
الموقع	البريد

التعريفات والمصطلحات

البند 1

يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا العقد المعاني الموضحة قرين كلٍ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المشروع	منصة تميم للتوصيل بجميع مكوناتها المُسلّمة فعلياً من تطبيق العميل، ولوحة تحكم إدارية، وموقع تعريفي، وبنية خلفية (Backend)، وقواعد بيانات.
الأنظمة	جميع الأكواد المصدريّة، الملفات، الأصول التقنية، الوثائق الفنية، وقواعد البيانات المرتبطة بالمشروع.
الخدمات	جميع الأنشطة التجارية للطرف الثاني، وتشمل — دون حصر — التوصيل داخل المدن، الشحن بين المحافظات، طلبات الجملة، خدمات التجار، وأي خدمات جديدة يطلقها المشروع.
الإيراد الإجمالي	مجموع ما يدخل خزينة الطرف الثاني من رسوم توصيل، عمولات التجار، رسوم الشحن، وأي دخل مباشر أو غير مباشر من الخدمات.
صافي الإيرادات	الإيراد الإجمالي مطروحاً منه رسوم بوابات الدفع، عمولات السائقين المستحقة، الضرائب الرسمية، والمصروفات التشغيلية المباشرة الموثقة بمستندات — وفق حدود البند السادس (فقرة 4).
الحصة الاستثمارية	نسبة عشرين بالمئة (20%) من صافي الإيرادات الشهرية لجميع الخدمات، مستحقة لصالح الطرف الأول اعتباراً من تاريخ إطلاق المشروع رسمياً.
التكاليف المؤجلة	إجمالي قيمة أعمال التطوير والاستضافة والدومين والحسابات التشغيلية الموضحة في البند السابع، والمستحقة السداد بعد اثني عشر شهراً من تاريخ التوقيع.
الأعمال المُسلّمة	المكونات التقنية التي أنجزها الطرف الأول وسلّمها للطرف الثاني في تاريخ توقيع هذا العقد، والمبيّنة تفصيلاً في البند الثالث مكرر.
الأعمال الإضافية	أي تطبيق أو ميزة جديدة أو تعديل جوهري خارج نطاق الأعمال المُسلّمة، ويشمل — دون حصر — تطبيق التاجر المستقل وتطبيق السائق (الكابتن)، ويستحق مقابلاً مالياً منفصلاً بموجب البند الرابع.
الأصول التشغيلية	جميع المركبات والمعدات وأصول العمل التي يستخدمها الطرف الثاني في تسيير الخدمات، بما فيها الدراجات النارية والسيارات والتروسيكلات ومقار العمل.

موضوع الاتفاق

البند 2

اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول (برمجلي) بتنفيذ منظومة المشروع بحدود الأعمال المُسلَّمة فعلياً وتشغيلها لصالح الطرف الثاني (تميم) دون مقابل نقدي مسبق، مقابل أمرين متلازمين:

1. حصة استثمارية دائمة بنسبة **عشرين بالمئة (20%)** من صافي إيرادات كل خدمات الطرف الثاني، تُصرف شهرياً بأثر رجعي من تاريخ الإطلاق الرسمي.
 2. سداد كامل قيمة التكاليف الموثقة للتطوير والاستضافة والحسابات التشغيلية بعد **اثني عشر شهراً** من تاريخ توقيع هذا العقد، وفق الجدول الموضح في البند السابع.
- ولا يعتبر هذا العقد بيعاً للحصص، بل شراكة تشغيلية استثمارية بموجب أحكام القانون المدني المصري.

التزامات الطرف الأول (برمجلي) — بيان الأعمال

البند 3

تنقسم أعمال الطرف الأول بموجب هذا العقد إلى قسمين: أعمال مُسلَّمة فعلياً في تاريخ التوقيع (مبيّنة تفصيلاً في البند 3 مكرر)، والتزامات مستمرة طوال مدة العقد المبيّنة أدناه:

1. توفير استضافة سحابية (VPS) موثوقة لمدة سنة كاملة من تاريخ الإطلاق الرسمي.
2. الاحتفاظ بحجز اسم النطاق (Domain) وشهادات الأمان (SSL) لمدة سنة، مع نقل ملكيتها للطرف الثاني بعد سداد التكاليف المؤجلة.
3. الصيانة الفنية وتصحيح الأعطال (Bug Fixes) على الأعمال المُسلَّمة لمدة **شهرين فقط** من تاريخ الإطلاق مجاناً، وبعدها تكون الصيانة والدعم بمقابل مالي يُتفق عليه بموجب ملحق منفصل.
4. تدريب فريق العمل لدى الطرف الثاني على استخدام لوحة التحكم واستقبال الطلبات ومتابعة السائقين.
5. تقديم تقارير فنية شهرية عن استقرار الخدمة ووقت الاستجابة وعدد المستخدمين النشطين.
6. تسليم كامل بيانات الاعتماد (Credentials) للأنظمة والحسابات إلى الطرف الثاني عند اكتمال السداد المؤجل.
7. الاستجابة لطلبات الدعم الفني خلال 48 ساعة عمل من ورودها كتابياً خلال فترة الصيانة المجانية.

البند 3 مكرر بيان الأعمال المُسلَّمة والمُنجزَة

يقر الطرف الثاني بأن الطرف الأول قد سلَّمه فعلياً في تاريخ توقيع هذا العقد المكونات التالية بحالة تشغيلية كاملة، ويعتبر هذا البيان جزءاً لا يتجزأ من العقد يُحتج به عند تحديد نطاق الأعمال الأصلية وتمييزها عن الأعمال الإضافية:

✓ منجز · لوحة تحكم الإدارة (Web Dashboard)	✓ منجز · تطبيق العميل (Android + Web)
• إدارة الطلبات (12 حالة · 4 مراحل رئيسية) • إدارة العملاء + التجار + السائقين + المشرفين • إدارة الشيفقات + التوزيع التلقائي للمشرفين • إدارة مناطق التوصيل (مدن / قرى / مناطق) بأسعار ديناميكية • إدارة المنتجات + الخدمات + الفئات + الكوبونات • الإشعارات الجماعية (Broadcast) + تكامل واتساب • التقارير المالية + المدفوعات + المحاسبة • إعدادات التطبيق والموقع (Live Hydration)	• تسجيل حساب + تسجيل دخول (هاتف / Google) • إدارة عناوين متعددة (مدينة / قرية / منطقة) • تصفح المتاجر والمنتجات والفئات • سلة تسوق + إتمام الطلب + بوابات الدفع • تتبع الطلب في الوقت الفعلي + سجل الطلبات • الإشعارات (Push + In-App) + التقييم • محفظة العميل + الكوبونات + المفضلة • طلبات متكررة + طلب سريع (Quick Order)
✓ منجز · الحسابات التشغيلية	✓ منجز · البنية الخلفية والموقع
• حساب Google Play Developer باسم الطرف الثاني • استضافة سحابية VPS مفقولة لمدة سنة • اسم النطاق (Domain) + شهادات SSL • ربط رقم WhatsApp Business الرسمي • نقل حسابي بوابتي الدفع للطرف الثاني • الأصول الجرافيكية والهوية البصرية للتطبيق	• Backend API متكامل (Node.js + Express + Prisma) • قاعدة بيانات MySQL بأكثر من 60 endpoint • تكاملات: WhatsApp · EasyKash · Paymob · FCM · Google • Realtime عبر Socket.IO + Auth بـ JWT • الموقع التعريفي (Landing) بجميع أقسامه • صفحة سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام

إقرار الطرف الثاني بالاستلام

يقر الطرف الثاني بأن جميع الأعمال المبيّنة أعلاه قد تم تسليمها وفحصها وقبولها، وأنها تعمل بحالة تشغيلية سليمة، وأن أي عيب أو خلل فني يُبلّغ عنه لاحقاً يُعالج ضمن التزامات الصيانة المذكورة في البند الثالث، ولا يُعتبر إخلالاً بتسليم الأعمال أعلاه.

الأعمال الإضافية والتعديلات المستقبلية

البند 4

يقر الطرفان بأن الأعمال التالية لا تدخل ضمن نطاق العقد الأصلي، وتتطلب اتفاقاً مالياً منفصلاً يلحق بهذا العقد كملحق مستقل يوقعه الطرفان قبل الشروع في التنفيذ:

X غير منجز - تطبيق التاجر المستقل	X غير منجز - تطبيق السائق (الكابتن)
تطبيق مستقل مخصص للتجار (Android + Web) — منفصل عن تطبيق العميل — يحتوي على شاشات إدارة المتجر، الطلبات، المنتجات، الإحصائيات، السحب المالي، وواجهات مخصصة للتاجر بميزات متقدمة. يستحق مقابل مالياً منفصلاً يُتفق عليه قبل التنفيذ.	تطبيق مستقل مخصص للسائقين (Android) يحتوي على استقبال الطلبات، الملاحة GPS، تتبع الرحلات، الأرباح اليومية، تقييم العميل، والتواصل المباشر. يستحق مقابل مالياً منفصلاً يُتفق عليه بموجب ملحق مستقل قبل التنفيذ.

قواعد تنظيم الأعمال الإضافية:

1. أي طلب من الطرف الثاني لتطوير **تطبيق التاجر المستقل** أو **تطبيق السائق** يستحق مقابل مالياً منفصلاً يُتفق عليه كتابياً قبل الشروع في التنفيذ، ولا يدخل ضمن التكاليف المؤجلة المذكورة في البند السابع.
2. أي **تعديل جوهري** على التطبيقات القائمة (شاشات جديدة، ميزات لم تُذكر في البند الثالث مكرراً، إعادة تصميم كامل) يستحق مقابل مالياً منفصلاً، ويُعرّف التعديل الجوهري بأنه ما يتجاوز **أربع ساعات** عمل تطوير من مطور واحد.
3. التعديلات **البسيطة والصيانة الدورية** (تصحيح الأعطال، تحديثات الأمان، تحسينات الأداء، إضافة حقل أو خيار بسيط) تدخل ضمن التزامات الصيانة المجانية **لمدة الشهرين الأولين** من تاريخ الإطلاق فقط.
4. يُقدّر مقابل الأعمال الإضافية بسعر ساعة العمل الفني الذي يتفق عليه الطرفان في الملحق، ويُسدّد الأربعون بالمئة (40%) عند التوقيع على الملحق، والستون بالمئة (60%) الباقية عند التسليم.
5. لا تؤثر الأعمال الإضافية على الحصة الاستثمارية للطرف الأول، ولا تُخصم قيمتها من الحصة، بل تُسدّد استقلاً كخدمة مستقلة.
6. عند إنجاز أي عمل إضافي وتسليمه، يلحق كملحوظة جديدة من الأعمال المُسلّمة ويسري عليه ما يسري على البند الثالث مكرراً من قواعد ملكية فكرية وصيانة.

تنبيه

لا يُعتد بأي طلب شفهي أو رسالة إلكترونية غير موقعة تتضمن اتفاقاً على أعمال إضافية، ولا يلتزم الطرف الأول بتنفيذ أي عمل جديد إلا بموجب ملحق كتابي موقع من الطرفين، مع تحديد النطاق والمقابل والجدول الزمني.

التزامات الطرف الثاني (تميم)

البند 5

1. تقديم كامل بيانات المشروع للطرف الأول: الخدمات، التجار، المنتجات، مناطق التوصيل، أسعار التوصيل، والصور والوصف باللغة العربية.
2. ضمان الحصة الاستثمارية بنسبة 20% من صافي إيرادات جميع الخدمات — الحالية والمستقبلية — دون استثناء.
3. سداد صافي حصة الطرف الأول شهرياً خلال **خمس عشرة يوماً** من نهاية كل شهر ميلادي، عبر تحويل بنكي على حساب يحدده الطرف الأول كتابياً.
4. سداد كامل قيمة التكاليف المؤجلة الموضحة في البند السابع بعد اثني عشر شهراً من تاريخ التوقيع، دفعة واحدة أو حسب جدول يتفق عليه الطرفان كتابياً.
5. عدم التصرف في الأنظمة (بيع، تنازل، رهن، إعادة استخدام لصالح الغير) بدون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
6. مسك دفاتر محاسبية منتظمة والإفصاح عنها للطرف الأول عند طلبه، ولا يجوز الاحتجاج بالسرية التجارية أمام هذا الحق.
7. تعيين مسؤول محاسبي معتمد يُصدر تقريراً شهرياً موقَّعاً بصافي الإيرادات، يُسَلَّم للطرف الأول قبل يوم الاستحقاق.
8. عدم إنشاء أو المشاركة في إطلاق منصة موازية أو منافسة تعتمد على نفس النموذج التشغيلي طوال مدة العقد.
9. تحمّل رسوم بوابات الدفع، وضرائب الأنشطة، والتراخيص الحكومية، ورخص السائقين والمركبات.

الحصة الاستثمارية وقواعد حسابها

البند 6

1. تُعد الحصة حقاً مالياً دائماً للطرف الأول، لا يسقط بالتقادم، ولا يجوز إلغاؤه إلا بإجراء التخارج المنصوص عليه في البند الثاني عشر.
2. تُحسب الحصة على كل الخدمات الحالية والمستقبلية تحت العلامة "تميم" أو أي علامة فرعية.
3. يحق للطرف الأول تعيين مراقب مالي مستقل لمراجعة الدفاتر مرة كل ثلاثة أشهر على حساب الطرف الثاني إذا وُجدت مؤشرات على عدم دقة التقارير.
4. **حماية الوعاء الحاسبي:** لا تُخصم المصروفات التشغيلية المباشرة عند حساب صافي الإيرادات بما يجاوز **ثلاثين بالمئة (30%)** من الإيراد الإجمالي، وما زاد عن ذلك لا يُعتد به إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول مدعومة بمستندات صرف رسمية.
5. عند وجود فارق بين ما تم صرفه وما هو مستحق، يلتزم الطرف الثاني بسداد الفارق خلال ثلاثين يوماً مع **غرامة تأخير** قدرها 12% سنوياً محسوبة يومياً.
6. يجوز للطرف الأول — بموافقة كتابية من الطرف الثاني — تحويل حصته أو جزء منها إلى شخصية اعتبارية تابعة له.

البند 6 مكرر إقرار الطرف الثاني بالإيرادات السابقة

لضبط الأساس الحاسبي الذي تُقاس عليه إيرادات المشروع بعد الإطلاق الرسمي، يُقر الطرف الثاني إقراراً نهائياً غير قابل للرجوع بأن صافي إيراداته الشهرية خلال الأشهر الثلاثة السابقة مباشرةً على تاريخ توقيع هذا العقد كانت كما هو مبين في الجدول التالي:

صافي الإيرادات (ج.م)		الإيراد الإجمالي (ج.م)		الشهر
رقماً	كتابةً بالعربي	رقماً	كتابةً بالعربي	
				2026 / _____
				2026 / _____
				2026 / _____
				المتوسط الشهري

- يُعد هذا الإقرار جزءاً لا يتجزأ من العقد، ويُتخذ حداً أدنى مرجعياً يُسترشد به عند تقدير صافي الإيرادات وحساب الحصة الاستثمارية.
- إذا انخفض صافي الإيرادات المُبلّغ عنه في أي شهر لاحق للإطلاق الرسمي عن متوسط الأشهر الثلاثة المذكورة أعلاه، التزم الطرف الثاني بتقديم بيان مكتوب مدعوم بالمستندات يوضح أسباب الانخفاض خلال خمسة عشر يوماً، ويحق للطرف الأول تعيين مراقب مالي مستقل على نفقة الطرف الثاني للتحقق من صحة البيان.
- إذا ثبت أن الأرقام المُقرّرة أعلاه غير صحيحة أو مُقلّلة عمدًا، اعتُبر ذلك غشاً تعاقدياً يخوّل الطرف الأول: (أ) المطالبة بفرق الحصة عن كامل المدة مع **غرامة تأخير** 12% سنوياً، (ب) استحقاق كامل التكاليف المؤجلة فوراً، (ج) فسخ العقد مع بقاء حقه في الحصة والتعويض.
- تُرفق كشوف الحساب البنكية وكشوف بوابات الدفع وتقارير المحاسب عن الأشهر الثلاثة كمرفق رقم (1) بهذا العقد، موقعاً من الطرفين، ويُعد جزءاً مكملًا له.

توقيع الطرف الثاني على هذا البند إقرار بصحة الأرقام أعلاه

التوقيع: التاريخ:

البند 6 ثلاثاً الأصول التشغيلية الحالية للطرف الثاني

يُقر الطرف الثاني بأن الأصول التشغيلية التي يمتلكها ويستخدمها في تسيير الخدمات في تاريخ توقيع هذا العقد هي كما هو مبين في الجدول التالي، ويُعد هذا الجرد أساساً مرجعياً يُميّز به بين الأصول القائمة والأصول المُشتراة لاحقاً:

م	نوع الأصل	العدد رقماً	العدد كتابةً بالعربي	الحالة	ملكية كاملة / بأقساط
1	دراجات نارية (موتوسيكل)				
2	تروسيكلات				
3	سيارات نقل / شحن				
4	مقر رئيسي / فروع				
5	معدات وأجهزة تشغيل				
6	أخرى (يُبيّن نوعها):				

البند 6 رابعاً الأصول المُشتراة بعد التوقيع وأثرها على الحصة

- أي أصل جديد (دراجة، سيارة، تروسيكل، مقر، معدات) يشتريه الطرف الثاني بعد تاريخ توقيع هذا العقد — سواء دفعة واحدة أو بأقساط — يُعتبر ملكية خاصة للطرف الثاني، ولا يُشارك فيه الطرف الأول بأي صورة.
- لا تُخصم أقساط أو أثمان الأصول الجديدة** من الإيراد الإجمالي عند حساب صافي الإيرادات المستحق منه الحصة الاستثمارية للطرف الأول، سواء كانت أقساطاً شهرية أو سنوية أو دفعات مقدمة.
- يُحسب صافي الإيرادات كأن الطرف الثاني **لم يشتَرِ هذه الأصول**، ومن ثم فإن قيمة القسط أو الثمن تُخصم من نصيب الطرف الثاني (80%) وحده بعد صرف حصة الطرف الأول (20%)، وليس من الوعاء الحاسبي المشترك.
- يلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول كتابياً بأي شراء لأصل جديد تتجاوز قيمته مئة ألف جنيه مصري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الشراء، مرفقاً بصورة العقد والفاتورة.
- لا يجوز للطرف الثاني الاحتجاج على انخفاض الأرباح بسبب أقساط أصول جديدة اشتراها بعد التوقيع، ويعتبر أي احتجاج من هذا القبيل إخلالاً بروح العقد.

البند 6 خامساً الفروع والتوسع الجغرافي

- أي فرع جديد يفتحه الطرف الثاني في مدينة أو منطقة جغرافية جديدة يظل ضمن نطاق هذا العقد، وتُحسب حصة الطرف الأول بنسبة **عشرين بالمئة (20%)** من صافي إيرادات الفرع الجديد أيضاً — دون الحاجة إلى ملحق منفصل.
- تكاليف إنشاء الفرع الجديد (عقار، تجهيزات، رواتب، تسويق) تُعامل معاملة الأصول التشغيلية الجديدة الواردة في البند السادس رابعاً، ولا تُخصم من الوعاء الحاسبي للحصة.
- إذا احتاج الفرع الجديد إلى تعديلات برمجية بسيطة (إضافة مناطق توصيل، أسعار خاصة، تعديل ساعات العمل) فإنها تدخل ضمن الصيانة المجانية لمدة الشهرين الأولين فقط، وبعدها بمقابل يُتفق عليه.
- إذا احتاج الفرع الجديد إلى تخصيصات جوهرية (تطبيق منفصل، لوحة تحكم مخصصة، تكاملات جديدة) فإنها تُعامل كأعمال إضافية تستحق مقابلاً منفصلاً وفق البند الرابع.

التكاليف المؤجلة وجدول السداد

البند 7

تفصيل قيمة التكاليف المؤجلة التي اعتمدها الطرفان عن الأعمال المُسلَّمة في البند الثالث مكرر، وتستحق كاملة بعد اثني عشر شهراً من تاريخ التوقيع:

م	الوصف	القيمة رقماً (ج.م)	القيمة كتابياً بالعربي
1	تطوير تطبيق العميل (Android + Web)		
2	تطوير لوحة التحكم الإدارية		
3	البنية الخلفية (Backend) وقواعد البيانات		
4	الموقع التعريفي (Landing Page)		
5	الاستضافة السحابية وشهادات الأمان (سنة كاملة)		
6	حجز اسم النطاق للسنة الأولى		
7	اشتراك Google Play Developer		
8	تكامل واتساب وبوابات الدفع (EasyKash + Paymob)		
9	التصميم والهوية البصرية والأصول الجرافيكية		
10	الصيانة والدعم الفني (شهران فقط مجاناً)		
	الإجمالي المستحق بعد اثني عشر شهراً		

ملاحظات على السداد

1. في حالة السداد المبكر قبل اكتمال الاثني عشر شهراً، يمنح الطرف الأول خصماً قدره 5% من الإجمالي.
2. في حالة التأخر عن السداد بعد الاستحقاق، تُحتسب **غرامة تأخير** بنسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
3. يحرر الطرف الثاني كميالة على الأمر (Promissory Note) بقيمة الإجمالي المستحق ضماناً للسداد، تُحفظ لدى محامي التوثيق ولا تُصرف إلا عند التأخر.
4. لا تشمل هذه القيم مقابل الأعمال الإضافية (تطبيق التاجر / تطبيق السائق / تعديلات جوهرية)، فتلك تُسَدَّد استقلالاً بموجب ملاحقتها.

الملكية الفكرية للأنظمة

البند 8

1. تظل ملكية الكود المصدري والحقوق الأدبية للأنظمة خالصة للطرف الأول (برمجلي) حتى استيفاء كامل التكاليف المؤجلة.
2. بعد السداد الكامل، يحصل الطرف الثاني على ترخيص استخدام حصري (Exclusive License) للأنظمة لأغراض تشغيل مشروع تميم للتوصيل فقط.
3. يحتفظ الطرف الأول بحق إعادة استخدام المكونات الفنية العامة (الأدوات، المكتبات، القوالب) في مشاريعه الأخرى، بشرط عدم استخدام العلامة التجارية أو البيانات أو المحتوى الخاص بتميم.
4. حقوق العلامة التجارية "تميم للتوصيل" والشعار والبيانات وقواعد بيانات العملاء والتجار والسائقين تظل ملكية خالصة للطرف الثاني.
5. يلتزم الطرف الأول بعدم مشاركة الكود مع أي طرف ثالث دون موافقة كتابية.

الضمانات والتأمينات

البند 9

1. يقدم الطرف الثاني كميالية على الأمر بقيمة الإجمالي المستحق كضمان للسداد المؤجل، تُودع لدى محامي التوثيق.
2. في حالة عدم سداد الحصة الشهرية لمدة تجاوز شهرين متتاليين، يحق للطرف الأول توجيه إنذار كتابي رسمي بمهلة خمسة عشر يوماً.
3. إذا انقضت المهلة دون سداد، يحق للطرف الأول إيقاف الخدمة تقنياً حتى استلام المستحقات، ولا يُعد ذلك إخلالاً بالعقد.
4. يحق للطرف الأول تعليق التحديثات والصيانة عند تراكم أي مبلغ مستحق يتجاوز قيمة الحصة الشهرية.
5. لا يجوز للطرف الثاني بيع الشركة أو حصصها أو أصولها التشغيلية دون إخطار الطرف الأول كتابياً قبل ستين يوماً من إتمام الصفقة، مع تحويل التزامات هذا العقد للمشتري الجديد.

مدة الاتفاق

البند 10

1. مدة هذا العقد سنة (1) ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع.
2. لا يتجدد العقد تلقائياً. ولاستمرار التعاون بعد انتهاء المدة، يلتزم الطرفان بالتفاوض قبل انتهاء المدة الأصلية بستين يوماً على الأقل، والتوقيع على اتفاق كتابي جديد تُحدد فيه المدة الجديدة والنسبة الاستثمارية وباقي الشروط، بما يسمح بمراجعة النسبة (زيادة أو نقصان) وفق ما يراه الطرفان مناسباً.
3. الحصة الاستثمارية للطرف الأول عن الفترة المُبزم عليها العقد لا تسقط بانتهاء المدة، وتظل مستحقة عن كامل الإيرادات المتحققة خلال سريان العقد ولمدة سنة تالية عن الطلبات المنشأة قبل انتهائه.
4. عند انتهاء العقد دون تجديد، ينتقل ترخيص استخدام الأنظمة للطرف الثاني وفق ما ورد في البند الثامن (فقرة 2)، ويظل حق الملكية الفكرية للأنظمة على ما هو عليه.

السرية وعدم المنافسة

البند 11

- يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية جميع البيانات التجارية والمالية والتقنية للطرف الآخر طوال مدة العقد ولمدة سنتين تاليتين لانتهائه.
- يحظر على الطرف الثاني إسناد تطوير نظام موازي أو منافس لجهة أخرى طوال مدة العقد.
- يحظر على الطرف الأول تطوير منصة مماثلة تخدم نفس النطاق الجغرافي (قفط، قنا، الأقصر، أسوان) لصالح طرف ثالث طوال مدة العقد ولمدة سنة تالية.
- يعتبر أي إخلال بالتزامات السرية موجباً للتعويض عن الأضرار الفعلية المقدرة بقرار من محكمة الاختصاص.

حق التخارج - بيع الحصة

البند 12

معنى التخارج: هو أن يقرر الطرف الأول (برمجلي) الانسحاب من الشراكة عن طريق بيع حصته الاستثمارية البالغة 20% واسترداد قيمتها المالية، سواء ببيعها للطرف الثاني نفسه أو لشخص أو شركة أخرى.

- مدة الالتزام الأدنى:** لا يحق للطرف الأول التخارج قبل مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ توقيع هذا العقد.
- تقدير قيمة الحصة:** عند رغبة الطرف الأول في التخارج، تُقدَّر قيمة الحصة (20%) بواسطة مقيم مالي محايد يختاره الطرفان معاً بالتساوي، ويكون تقديره ملزماً للطرفين ولا يُطعن فيه.
- حق الأولوية للطرف الثاني (حق الشفعة):** قبل عرض الحصة على أي مشتري خارجي، يلتزم الطرف الأول بعرضها أولاً على الطرف الثاني بنفس القيمة المقدَّرة، وللطرف الثاني مهلة ثلاثين يوماً ليقرر شراءها من عدمه.
- البيع لطرف خارجي:** إذا رفض الطرف الثاني الشراء أو انتهت المهلة دون رد كتابي، جاز للطرف الأول بيع الحصة لأي طرف ثالث بنفس السعر والشروط التي عُرضت على الطرف الثاني.

الظروف الطارئة (القوة القاهرة)

البند 13

معنى الظروف الطارئة: هي أي حدث خارج عن إرادة الطرفين لا يمكن توقعه أو تجنبه، ويمنع أحدهما من الوفاء بالتزاماته المذكورة في هذا العقد.

أمثلة عليها: كوارث طبيعية (زلازل، فيضانات)، حروب أو اضطرابات عامة، أوبئة صحية، قرارات حكومية تمنع تشغيل النشاط، انقطاع الإنترنت في المنطقة لفترة طويلة يتعذر معها العمل.

ما يترتب على وقوعها:

- تتوقف الالتزامات المتأثرة مؤقتاً دون أن يتحمل أي طرف مسؤولية عن التأخير.
- يُعاد الاتفاق بين الطرفين على الجدول الزمني والمالي بعد انتهاء الظروف الطارئ.
- التأخر في سداد المستحقات المالية لا يُعتبر طرفاً طارئاً**، ولا يعفي الطرف الثاني من التزامه بالسداد.

حل النزاعات والقانون المطبق

البند 14

- يخضع هذا العقد وتفسيره لأحكام القانون المصري.
- يلتزم الطرفان بحل أي نزاع ودياً في مرحلة أولى مدتها ثلاثون يوماً من تاريخ نشوء النزاع.
- في حالة تعذر الحل الودي، يحق لأي طرف اللجوء إلى محكمة قنا الابتدائية والاقتصادية باعتبارها صاحبة الاختصاص المكاني والنوعي.
- يجوز للطرفين - باتفاق كتابي - إحالة النزاع إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، ويكون قراره ملزماً ونهائياً.

أحكام عامة وختامية

البند 15

- يُحرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين، بيد كل طرف نسخة، وأصل ثالث يودع لدى محامي التوثيق.
- لا يعتبر أي تعديل على بنود هذا العقد نافذاً إلا إذا كان مكتوباً وموقعاً من الطرفين.
- يعتبر عنوان كل طرف الوارد في صدر العقد موثقاً مختاراً له، وكل إخطار يُرسل عليه أو إلى بريده الإلكتروني الرسمي يعتبر منتجاً لآثاره القانونية.
- بطلان أي بند من بنود العقد لا يؤثر على صحة باقي البنود، ويتم استبداله بما يحقق ذات الغرض.

التوقيعات إثبات وتوقيع الأطراف والشهود

وقد اطلع كل طرف على جميع بنود هذا العقد قبل التوقيع، وأقر بفهمها وقبولها، وتم التوقيع في يوم _____ الموافق ____ / ____ / 2026 م بمدينة قفط، محافظة قنا.

الطرف الأول · المطور والمستثمر

شركة برمجلي (BARMAGLY)

01060049287

الممثل الثاني

01204593124

الممثل الأول

أحمد كمال محمد

الاسم

خالد أحمد حاجي

الاسم

التوقيع

التوقيع

التاريخ

التاريخ

الطرف الثاني · صاحب المشروع

شركة تميم للتوصيل (TAMEM)

الممثل الثاني

01024804294

الممثل الأول

الاسم

الاسم

التوقيع

التوقيع

التاريخ

التاريخ

الشاهد الثاني

الشاهد الأول

الاسم

الاسم

الرقم

الرقم

القومي

القومي

التوقيع

التوقيع

توثيق المحامي المختص

اسم المحامي: · رقم القيد بالنقابة:

التوقيع: · التاريخ: ____ / ____ / 2026 م